

1506494-70.2021.8.26.0032

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/09/2022

... em vista que o réu é reincidente (fls.25 - tráfico de drogas), aplico a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de seis meses.

Posto isso, julgo procedente a ação penal para condenar o réu YAGO SANTIAGO

PEREIRA, qualificado nos autos, à pena de seis meses de prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo Juízo das Execuções, como incurso no artigo 28,

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1506494-70.2021.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1506494-70.2021.8.26.0032

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

YAGO SANTIAGO PEREIRA

Juiz de Direito: Dr. ROBERTO SOARES LEITE

VISTOS.

YAGO SANTIAGO PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia narra que, no dia 13 de agosto de 2021, por volta de 21 horas, na Rua Victorio Mazzini, no Bairro Água Branca, nesta cidade, o réu tinha em depósito, para consumo pessoal, 0,45 g de cocaína, em duas porções.

Em razão da reincidência, não houve proposta de transação penal, nem suspensão condicional do processo ou acordo de não persecução penal.

O réu foi citado. Na audiência de instrução foi ouvida uma testemunha. Decretou-se a revelia do réu.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas e requereu a absolvição. Argumentou, em suma, que o fato deve ser considerado atípico, por ausência de lesividade, inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, aplicando-se o princípio da insignificância. Na hipótese de condenação, pleiteou seja aplicada a pena de advertência.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.1/2, auto de exibição e apreensão de fls.3, bem como pelo exame químico-toxicológico de fls.9/11.

A autoria também é certa.

Interrogado na fase policial, o réu admitiu a prática do crime de posse de droga para consumo pessoal, conforme fls.5/7.

Em Juízo, o réu não foi interrogado porque não compareceu à audiência, tornando-se revel.

A confissão do réu, na fase policial, encontra amparo no depoimento da testemunha Fabiano de Jesus Barros Gomes, que confirmou a apreensão da droga na posse do réu. Portanto, existem provas da materialidade e da autoria do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei Antidrogas.

O artigo 28 da referida lei não é inconstitucional, pois a norma penal encontra-se em plena vigência e não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A norma visa proteger a saúde pública, bem como a tranquilidade e paz social, já que a pessoa que usa drogas pode causar mal não só a si próprio, mas também pode causar grandes danos a terceiros, tais como: atos de violência, acidentes, outros crimes etc. Pela mesma razão, não pode ser considerada conduta insignificante para o direito penal.

Nesse sentido, destaco ementa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação criminal - Porte de drogas para consumo pessoal - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta e por inconstitucionalidade do tipo penal ou, subsidiariamente, a aplicação da pena de advertência e a desconsideração da reincidência na dosimetria da pena - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Réu confesso - Depoimento de policial valioso na elucidação dos fatos - Razoável quantidade de maconha e cocaína apreendida - Conduta típica - Punição ao porte de drogas que está inserido em combate mundial ao uso de entorpecentes - Atitude do usuário que alimenta o nefasto comércio, a violência e a degradação da sociedade - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Pena de prestação de serviços à comunidade mantida - Réu reincidente. Recurso desprovido, com determinação". (TJSP; Apelação Criminal 0028144-80.2015.8.26.0576; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019).

Resta fixar a pena.

Tendo em vista que o réu é reincidente (fls.25 - tráfico de drogas), aplico a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de seis meses.

Posto isso, julgo procedente a ação penal para condenar o réu YAGO SANTIAGO

PEREIRA, qualificado nos autos, à pena de seis meses de prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo Juízo das Execuções, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

P.R.I.C.

Araçatuba, 07 de setembro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA